Chambre des notaires

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

VENTE D'UN IMMEUBLE AU COMPTANT

– VENTE –

Numéro de document : 2.1

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au Répertoire de droit/Nouvelle série n'engagent pas la responsabilité de la Chambre des notaires ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelques procédés que ce soit et à quelques fins que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable du titulaire du droit d'auteur.

La Chambre autorise et réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et aux professionnels abonnés (ou aux professionnels qui consultent la documentation par l'entremise d'organismes abonnés), strictement au bénéfice de leurs clients, dans le cadre de services juridiques professionnels rendus.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété de la Chambre des notaires ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document n^{o}, Montréal, Chambre des notaires du Québec, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

Direction du Développement de la profession, Secteur des publications

© Chambre des notaires du Québec

ISBN 978-2-920028-35-7

VENTE D'UN IMMEUBLE AU COMPTANT

COMPARAISSENT :

..... (*nom, occupation, résidence*)
ci-après nommé « le vendeur »;

ET

..... (*nom, occupation, résidence*)
ci-après nommé « l'acheteur »[1];

LESQUELS conviennent :

OBJET DU CONTRAT

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit :

DÉSIGNATION[2]

....

(Ajouter s'il y a lieu)

La présente vente comprend également les meubles meublants énumérés dans une liste ci-annexée après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence du notaire.

SERVITUDE[3]

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude, à l'exception de .....[4].

---

1 S'il y a plusieurs acheteurs, voir les nouvelles règles sur l'indivision prévues aux articles 1012 et suiv. C.c.Q. En particulier, il y aurait lieu de faire publier l'adresse des acheteurs afin de permettre l'exercice du droit de retrait.

2 Voir *R.D./N.S. - Titres immobiliers - Doctrine - Documents 1 et 3*. Dans certains cas, il y aura lieu de préciser quels objets mobiliers sont compris dans la vente.

3 Il arrive qu'à la suite de la désignation, on retrouve la clause suivante dans les actes de ventes: « avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble ». Il est certain que cette clause ne peut s'insérer dans un acte de vente lorsque le vendeur vend avec la garantie de « franc et quitte » et il est possible que dans une vente faite avec la garantie légale, cette clause soit considérée comme étant une clause de style. On devrait toujours indiquer par une référence précise l'existence des servitudes passives. Voir Roger COMTOIS, « Diagnostic d'une formule », (1955-56) 58 *R. du N.* 470 et *Forget c. Gohier,* [1945] B.R. 437. Par ailleurs, en raison d'une certaine interprétation de l'alinéa 1 de l'article 1723 C.c.Q., le vendeur devrait déclarer toutes les charges, mêmes celles qui ont fait l'objet d'une inscription au registre afin de se dégager de son obligation légale de garantie. À cet effet, la seule référence au numéro d'inscription serait insuffisante et une brève description de la nature de la servitude serait nécessaire.

4 Lorsque des servitudes ou d'autres charges sont dénoncées à l'acheteur, il peut être utile de lui faire déclarer qu'il n'entend aucunement renoncer au bénéfice de la prescription ou à tous autres droits et recours qu'il pourrait être habilité à faire valoir à l'encontre de ces servitudes et autres charges. Voir CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Mention

(à suivre…)

ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES[5]

Sont établies de consentement mutuel, entre l'immeuble vendu et le lot voisin portant le numéro ..... (*désignation cadastrale*) appartenant au vendeur, les servitudes suivantes : ..... .

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ[6]

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de ..... aux termes d'un acte de ..... reçu par M^e^ ..... , notaire, le ..... et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... sous le numéro ..... .

ou[7]

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble à titre de seul héritier de feu ..... tel qu'il appert de la déclaration reçue par M^e^ ..... , le ..... et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... sous le numéro ..... .

ou

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble à titre d'héritier (*ou* de légataire particulier) de feu ..... aux termes du testament de ce dernier reçu par M^e^ ..... notaire, le ..... (*ou* aux termes du testament olographe[8] de ce dernier, fait le ..... vérifié en Cour supérieure, district de ..... dossier numéro .....) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... sous le numéro .....[9] avec une déclaration reçue par M^e^ ..... notaire, le ..... et publiée sous le numéro ..... .

ou

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour une moitié indivise en vertu de la communauté de meubles et acquêts qui a existé entre lui et son épouse ..... et par suite de l'acquisition de cet immeuble de ..... , aux termes d'un acte de vente reçu par M^e^ ..... , notaire, le ..... , et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... sous le numéro ..... et pour l'autre moitié indivise en vertu du legs universel stipulé en sa faveur dans le testament de son épouse reçu par M^e^ ....., notaire, le ..... et publié au

---

(suite…)
d'une servitude dans un acte de vente », *Les Cahiers de la Direction de la recherche et de l'information*, vol. 12, no 4, octobre 1989, p. 464.

5 Lorsqu'une servitude est consentie par un tiers, il est préférable de l'établir en un acte de servitude distinct plutôt que de l'insérer dans l'acte de vente.

6 On ne relate ordinairement que le titre d'acquisition du vendeur. Cependant, si les biens vendus ont été acquis par succession, la déclaration de transmission publiée suivant les articles 2998 et 2999 du *Code civil du Québec* ne mentionne pas toujours l'origine du droit de propriété du défunt comme il est conseillé de le faire. Si tel est le cas, il est bon de mentionner dans la vente le titre d'acquisition du défunt.

7 Dans les clauses qui suivent, aucune référence au numéro d'inscription du permis de disposer, lorsque requis, n'a été prévue. Évidemment, dans les cas où un tel permis était nécessaire à la transmission, il est préférable d'ajouter les mentions pertinentes.

8 La même formulation peut être utilisée au cas de testament fait devant témoins.

9 Rappelons que depuis le 1er janvier 1994, le testament ne sera publié qu'exceptionnellement. Voir C.c.Q., art. 2998, 2967 et 2968, al. 2. En conséquence, il est encore plus important aujourd'hui que sous l'ancien droit d'indiquer de façon précise tous les détails relatifs au testament afin de permettre aux intéressés de le retracer au besoin.

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... sous le numéro .....[10] avec une déclaration reçue par M^e^ ..... , notaire, le ..... et publiée sous le numéro ..... .

GARANTIE[11]

Cette vente est faite avec la garantie légale[12].

ou

Cette vente est faite avec la garantie de franc et quitte.

ou

Cette vente est faite sans autre garantie que celle de ses faits personnels.

ou

Cette vente est faite sans garantie et sans restitution du prix de vente au cas où le titre de propriété serait vicié, sauf la garantie de ses faits personnels.

ou

Cette vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls de l'acheteur[13].

---

10 Rappelons que depuis le premier janvier 1994, le testament ne sera publié qu'exceptionnellement. Voir C.c.Q., art. 2998, 2967 et 2968, al. 2. En conséquence, il est encore plus important aujourd'hui que sous l'ancien droit d'indiquer de façon précise tous les détails relatifs au testament afin de permettre aux intéressés de le retracer au besoin.

11 La vente faite sans mention de garantie, ou avec la simple clause de garantie, comporte la garantie imposée par le *Code civil du Québec*. En ce cas, le vendeur est tenu à la garantie du droit de propriété et de la qualité. Cette garantie peut être augmentée ou diminuée; ainsi, la vente faite « avec garantie de franc et quitte » comporte la promesse par le vendeur que la propriété est absolument libre d'hypothèque, de servitude ou de toute charge quelconque. Elle oblige le vendeur à faire disparaître les charges à ses frais et elle augmente l'obligation du vendeur quant à la garantie contre les servitudes passives. Par ailleurs, la vente faite « avec garantie de franc et quitte de toute dette ou hypothèque », oblige le vendeur à faire radier toute hypothèque, même celles qui seraient payées ou éteintes mais non radiées. Voir C.c.Q., art. 1716 et suiv. et Armand LAVALLÉE, « Mini-cours de perfectionnement - La pratique notariale rendue facile », (1970-71) 73 *R. du N.* 531, 542.

12 La garantie du droit de propriété comporte plusieurs volets : le vendeur se porte garant que l'immeuble est libre de tous droits et ne sera libéré de son obligation légale de garantie, suivant une certaine interprétation de l'alinéa 1 de l'article 1723 C.c.Q., qu'à l'égard des charges qu'il aura déclarées lors de la vente; le vendeur se porte également garant de tout empiétement exercé par un tiers à sa connaissance et de toute violation des limitations de droit public non apparentes et non inscrites, voir C.c.Q., art. 1724 et 1725. En conséquence, l'acte de vente devrait comprendre toutes déclarations de charges, empiétements ou violations aux limitations de droit public afin de dégager le vendeur de toute responsabilité à ces égards. Il est vrai que l'article 2943 C.c.Q. établit des présomptions de connaissance des droits inscrits qui pourraient réduire l'étendue de l'obligation du vendeur en vertu de l'article 1723, al. 1 C.c.Q. Cependant, en phase I de l'implantation du nouveau système de publicité des droits, la présomption de connaissance des droits inscrits est réfragable. Voir *Loi sur l'application de la réforme du Code civil*, L.Q. 1992, c. 57, art. 155 (1°) et C.c.Q., art. 2943, al. 2 et 2847, al. 2. Voir aussi Denys-Claude LAMONTAGNE, *La publicité foncière*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, no 31 et suiv., p. 26.

13 Cette clause ne permet toutefois pas l'exclusion des faits personnels pour lesquels le vendeur ne peut en aucun cas se dégager. Rappelons également que le vendeur professionnel ne peut exclure sa responsabilité à l'égard des vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. Voir C.c.Q., art. 1732 et 1733.

DOSSIER DE TITRES

Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur tous les titres en sa possession ainsi qu'un certificat de localisation de date récente démontrant la situation actuelle des lieux.

ou

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acheteur que les titres en sa possession.

ou

Le vendeur ne s'engage pas à remettre de dossier de titres à l'acheteur.

ou

Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur une copie certifiée du registre foncier (*ou* un état certifié à jour des droits inscrits sur le registre foncier)[14] depuis la subdivision (*ou* depuis le .....), tous les titres y apparaissant (*ou* tous les titres en sa possession) ainsi qu'un certificat de localisation démontrant la situation actuelle des lieux.

ou

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acheteur qu'une copie certifiée du registre foncier (*ou* un état certifié des droits inscrits sur le registre foncier) depuis la subdivision (*ou* depuis le .....) et un certificat de localisation démontrant la situation actuelle des lieux.

POSSESSION[15]

L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation immédiates (*ou* avec possession immédiate et occupation à compter du .....).

TRANSFERT DES RISQUES[16]

Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du *Code civil du Québec*, l'acheteur assumera les risques afférents à l'immeuble conformément à l'article 950 du *Code civil du Québec* à compter de la date des présentes.

DÉCLARATIONS DU VENDEUR[17]

---

14 La copie certifiée du registre foncier est ce qu'on identifiait comme « une copie de l'index des immeubles » alors que l' « état certifié des droits inscrits » correspond à l'ancien « certificat de recherche ». Voir C.c.Q., art. 3019 et *Loi sur l'application de la réforme du Code civil,* L.Q. 1992, c. 57, art. 154 (3°).

15 Il ne faut pas confondre la possession juridique de l'immeuble avec son occupation physique. Par ailleurs, l'alinéa 6 de l'article 32 du *Règlement provisoire sur le registre foncier*, (1993) 125 *G.O.* II, 8083, exige que la réquisition d'inscription fasse mention de la date de délivrance de l'immeuble lorsque celle-ci diffère de celle de l'acte de vente.

16 Cette clause devrait être insérée à l'acte de vente dans le cas où la délivrance par le vendeur n'aura pas lieu le jour de la signature de l'acte de vente, c.-à-d. le jour du transfert du droit de propriété, mais postérieurement.

17 Vices cachés et mousse d'urée formaldéhyde : la seule présence de mousse d'urée formaldéhyde (ou de pyrite, etc.) dans une construction ne constitue pas en soi un vice caché. Encore faut-il que le matériau défectueux nuise à l'usage de l'immeuble ou diminue son utilité (1726 C.c.Q.) : *Seigneur* c. *Wanner,* (1989) R.J.Q. 189 (C.S.); *Berthiaume* c. *Val Royal Lasalle Ltée*, J.E. 92-71 (C.S.); *Bolduc* c. *Bergeron*, (1997)

(à suivre…)

Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant :

1. L'immeuble est libre de toute hypothèque [18], redevance, priorité[19] ou charge quelconque.

ou

1. L'immeuble est libre de toute hypothèque[20], redevance, priorité[21] ou charge quelconque, compte tenu du fait qu'à même le prix de vente sont acquittées aux frais du vendeur les seules dettes hypothécaires grevant l'immeuble, savoir :

....

(Énumérer les autres charges s'il y a lieu)[22]

2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées.

3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au ..... quant aux taxes municipales et jusqu'au ..... quant aux taxes scolaires.

4. Tous les droits de mutation ont été acquittés.

5. Les loyers bruts des baux en vigueur s'élèvent à la somme de ..... par mois[23]; aucun loyer n'a été perçu par anticipation, aucun avis susceptible de modifier ces baux n'a été envoyé par le vendeur ou ses locataires et aucune instance n'est en cours devant la Régie du logement, sauf : ..... .

6. Il n'a reçu aucun avis d'un locataire ou du conjoint d'un locataire déclarant qu'un logement sert de résidence familiale[24], sauf : ..... .

7. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence d'achat dans tout bail ou autre document et à laquelle l'acheteur pourrait être personnellement tenu[25].

(suite…)

R.D.I. 307 (C.Q.); *Callaghan* c. *Montpetit*, (1999) R.D.I. 677 (C.Q.); *Chabot* c. *Fournier*, (2000) R.J.Q. 966 (C.Q.); *Lapointe* c. *Ferron*, J.E. 2001-1505 (C.Q.). C'est pourquoi la clause « L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse d'urée-formol » sera généralement inappropriée, d'autant plus que la garantie légale de qualité couvre tous les vices cachés, pourvu qu'ils en soient véritablement. Toutefois, la clause pourra être insérée par le notaire, en fonction des éléments qui sont portés à sa connaissance et des discussions qu'il peut avoir avec le vendeur et l'acheteur (1732 C.c.Q.).

18 Au sujet des privilèges existant avant l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec*, voir la *Loi sur l'application de la réforme du Code civil*, L.Q. 1992, c. 57, art. 134.

19 Le mot « priorité » fait référence à certaines créances énumérées à l'article 2651 C.c.Q.

20 Au sujet des privilèges existant avant l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec*, voir la *Loi sur l'application de la réforme du Code civil*, L.Q. 1992, c. 57, art. 134.

21 Le mot « priorité » fait référence à certaines créances énumérées à l'article 2651 C.c.Q.

22 En raison de la controverse qui existe au sujet de la garantie légale du vendeur édictée par l'alinéa 1 de l'article 1723 C.c.Q. à l'égard des charges inscrites et du caractère réfragable de la présomption de connaissance de ces droits inscrits qui prévaut en phase I de l'implantation du nouveau système de publicité des droits, il est préférable d'énumérer ici toutes les charges qui affectent l'immeuble, y compris celles qui ont fait l'objet d'une inscription au registre foncier. À cet égard, la seule référence au numéro d'inscription de l'acte créant la charge risque d'être insuffisante et une brève description de la nature de cette charge serait nécessaire. Voir aussi la note 12 de ce modèle.

23 Dans certains cas, il serait bon d'indiquer la date d'expiration des baux.

24 Voir C.c.Q., art. 403.

25 Il faudrait s'assurer que les baux ne comportent pas de droit d'option ou de préférence d'achat. Voir *Econocin Inc. c. Kaidbey,* [1989] R.D.I. 352 (C.A.).

8. L'immeuble présentement vendu n'est pas assujetti à la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., c. M. 37)[26].

ou

8. Aucune somme n'est due en vertu de la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles* (LR.Q., c M. 37) pour tous locaux dont au moins un local serait occupé par un locataire résidentiel en vertu d'un bail où le prix du service d'électricité ou du gaz serait inclus dans le montant payable au locateur[27]

9. Les meubles meublants mentionnés dans la liste ci-annexée et garnissant l'immeuble lui appartiennent et sont libres de toute dette.

10. Les appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble lui appartiennent et sont libres de tout droit, (*s'il y a lieu :* à l'exception de ..... qui font l'objet d'un contrat de location par .....)[28].

11. Le certificat de localisation préparé par ..... , arpenteur-géomètre, le ..... , décrit l'état actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble depuis cette date, sauf : ..... .

12. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur, sauf[29] : ..... .

13. L'immeuble n'est pas situé dans une zone agricole.

14. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.

15. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation.

16. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni dans une aire de protection selon la *Loi sur les biens culturels*[30].

---

26 (25) Cette clause est appropriée lorsque l'immeuble vendu ne comporte aucun local résidentiel ou comprend un local résidentiel dont le prix du service d'électricité ou de gaz est à la charge du locataire avec un compteur à son nom et payable par ce dernier au fournisseur.

27 (26) En vertu de la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles* (L.R.Q., c M.37), le locateur de l'immeuble est réputé débiteur du prix du service d'électricité ou de gaz envers le fournisseur de ce service, même pour une dette contractée par un locateur antérieur. Le fournisseur ne peut obtenir, par requête à la cour supérieure, la cession totale ou partielle des loyers lorsque le prix du service n'est pas acquitté. Dès le prononcé du jugement, ce fournisseur a priorité absolue à l'encontre des autres créanciers cessionnaires (L.R.Q., art. 2 et 12).

28 Il y a lieu de vérifier si des arrérages sont dus à Hydro-Québec et Gaz Métropolitain lorsque la *Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles* (L.R.Q., c. M-37) est applicable. Dans de tels cas, l'acte devrait contenir une déclaration du vendeur à l'effet qu'aucun arrérage n'est dû.

29 Dans le cas où le vendeur a reçu un tel avis, indiquer s'il y a déjà remédié, s'il s'engage à y remédier dans un certain délai ou si l'acheteur accepte l'immeuble dans son état actuel et libère le vendeur de toute garantie à l'égard de cette irrégularité. Rappelons que pour se libérer de son obligation légale de garantie à l'égard des limitations de droit public, le vendeur doit dénoncer à l'acheteur, lors de la vente, toute limitation de droit public non apparente et non inscrite faisant l'objet d'une violation, voir C.c.Q., art. 1725.

30 L.R.Q., c. B-4.

17. L'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement.

18. L'immeuble ne sert pas, en tout ou en partie, de résidence familiale.

ou

(*Dans le cas où l'immeuble est une résidence familiale*)

19. Aucune déclaration de résidence familiale n'affecte l'immeuble.

ou

19. Une déclaration de résidence familiale a été publiée par le conjoint du vendeur au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de ..... contre l'immeuble sous le numéro ..... . Le conjoint du vendeur intervient pour consentir aux présentes[31].

ou

19. L'immeuble comprend moins de cinq logements dont l'un sert de résidence familiale. Le conjoint du vendeur intervient pour donner son consentement à la vente.

ou

19. L'immeuble comprend cinq logements et plus dont l'un sert de résidence familiale. Le conjoint du vendeur intervient pour donner son consentement à la vente.

20. Il est un résident canadien au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et au sens de la *Loi sur les impôts*[32] et il n'a pas l'intention de modifier cette résidence.

ou

(Dans le cas d'une personne morale)

20. Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et au sens de la *Loi sur les impôts* et il n'a pas l'intention de modifier cette résidence.

Il fournit (*ou* est en mesure de fournir) un certificat de régularité de l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées.

ou

19. Il est un non-résident canadien au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et de la *Loi sur les impôts* et il s'est conformé aux dispositions de l'article 116 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et des articles 1097 et suivants de la *Loi sur les impôts,* en produisant à l'acheteur le certificat des autorités concernées.

ou

---

31 Obtenez, si nécessaire, la radiation de l'inscription de la déclaration de résidence familiale. Voir *R.D./N.S. - Titres immobiliers - Formulaire - Document 8.5.*

32 S.R.C. 1952, c. 148; L.R.Q., c. I-3. En cas de doute sur la véracité de cette déclaration, on peut la rédiger sous forme de déclaration solennelle ou de déclaration assermentée que l'on annexera à l'acte de vente. Voir les annexes A et B de cette formule pour des modèles de déclarations assermentées.

19. Il est un non-résident canadien au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et de la *Loi sur les impôts* et il se conformera aux dispositions de l'article 116 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et des articles 1099 et suivants de la *Loi sur les impôts,* en ayant en conséquence autorisé irrévocablement la retenue et le dépôt d'une somme de[33] ..... jusqu'à la production de la preuve qu'il a satisfait aux exigences de ces lois.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME[34]

....

OBLIGATIONS

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit :

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur[35];

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter du ..... et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années;

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties;

---

33 Un mandat de fidéicommis pourrait intervenir entre l'acheteur et le notaire instrumentant, en ces termes : M^e^ ..... , Le soussigné vous remet en même temps que la présente lettre d'instruction, une somme de ..... que vous devez conserver en fidéicommis pour en disposer éventuellement comme suit :

1) Remettre la somme de ... à ... sur réception par le soussigné ... du certificat auquel il est référé à l'article 1100 de la *Loi sur les impôts*.

2) Remettre la somme de ... à ... sur remise du certificat à ... auquel il est référé à l'article 116(4) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

3) Si vous receviez un avis du soussigné à l'effet qu'une réclamation a été faite contre lui en vertu de la *Loi sur les impôts* ou de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, pour des impôts dus par le vendeur à la suite de la vente qu'il a consentie des lots ... du cadastre ... , vous retiendrez les sommes auxquelles il est ci-dessus référé jusqu'à l'époque où vous serez requis par le soussigné de remettre les sommes soit au vendeur, soit aux deux ministères du revenu ou l'un d'eux.

SIGNÉ à .....
.....
(Acheteur)
VU ET ACCEPTÉ
.....
(Vendeur)

34 Dans certaines municipalités, des règlements adoptés en vertu de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, (L.R.Q., c. A-19.1) prescrivent l'obtention d'autorisations afin de permettre certaines modifications cadastrales. Il convient d'en donner la référence, s'il y a lieu.

35 Selon les dispositions de la promesse d'achat, on pourrait ajouter : « et il libère le vendeur de toute responsabilité à cet égard ». De plus, si l'immeuble vendu comprend une piscine, il peut être utile d'ajouter une clause relative à la responsabilité du vendeur, la limitation de sa responsabilité ou son exonération pour les défauts. Voir Denys-Claude LAMONTAGNE, « Aménagement d'une piscine privée : contraintes juridiques et responsabilité civile », (1989-90) 92 *R. du N.* 586.

4. Respecter les baux en vigueur avec droit d'en percevoir les loyers à compter du ..... , le vendeur subrogeant l'acheteur dans tous ses droits lui résultant desdits baux;

5. Assumer le bail des appareils suivants : ..... qui sont loués de ..... à compter du ..... .

RÉPARTITIONS

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date du ..... suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date.

TRANSPORT D'ASSURANCE[36]

Le vendeur transporte à l'acheteur, avec le consentement de l'assureur, pour bonne et valable contrepartie reçue, tous les droits qu'il possède dans la police d'assurance contre l'incendie numéro ..... émise par ..... couvrant l'immeuble présentement vendu; ce transport prend effet aujourd'hui, date du transfert du droit de propriété.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT[37]

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date du ..... accepté par le vendeur le ..... . Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites aux présentes.

ou

Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes précédentes.

PRIX[38]

Cette vente est faite pour le prix[39] de ..... que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, dont quittance finale.

---

36 Voir Louise THISDALE, « Quelques innovations législatives en assurance de dommages » [1978] *C.P. du N.* 1, paragr. 24 à 53. À cause de l'inconvénient ou de l'impossibilité pratique de transférer le contrat d'assurance dans la majorité des cas, il est encore préférable d'avoir un nouveau contrat d'assurance au nom de l'acheteur. Au sujet des assurances, voir la note 16 de ce modèle.

37 Il y aurait peut-être lieu de stipuler, dans l'acte de vente notarié ou dans un acte distinct signé en même temps, la survie des clauses particulières d'une promesse d'achat ou d'une promesse de vente qui ne seraient pas répétées dans l'acte de vente. Au contraire, on pourrait aussi, par une clause expresse, convenir de leur annulation et de leur extinction par l'acte de vente constituant la seule convention des parties. C'est à titre exceptionnel (par exemple, suite à des modifications que, dans l'entre-temps, les parties ont convenu d'apporter à l'avant-contrat) que le notaire jugera requise la rédaction d'une déclaration des parties confirmant soit la survie de certaines clauses dans l'avant-contrat, soit leur annulation et leur extinction. Généralement, en effet, le notaire se sera assuré, en comparant l'avant-contrat avec son projet d'acte, de la conformité et de la suffisance de ce dernier.

38 Pour la rédaction d'une vente d'immeuble avec solde de prix de vente, consultez le modèle dans *R.D./N.S. - Vente - Formulaire - Document 2.4.*

39 Dans certains cas, il est recommandé de répartir, pour fins fiscales, la portion du prix applicable au terrain et la portion du prix applicable aux bâtiments.

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL

....

INTERVENTION DU CONJOINT[40]

....

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS)
ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)[41]

....

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA *LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES*[42]

....

.... [43]

DONT ACTE ..... .

40 Dans le cas où l'immeuble sert de résidence familiale, voir C.c.Q., art. 404 et suiv. Rappelons que la protection de l'acheteur suggère l'intervention du conjoint du vendeur indépendamment de l'inscription d'une déclaration de résidence familiale, voir C.c.Q. art. 408. Si l'immeuble est un bien de la communauté, l'épouse interviendra à l'acte pour apporter son concours. Si l'immeuble est un bien réservé, c'est le mari qui devra concourir. Voir C.c.B.C., art. 1292 et 1425 (a).

41 Voir Parties VIII et IX de la *Loi sur la taxe d'accise*, L.R.C. (1985), c. E-15 et la *Loi sur la taxe de vente du Québec*, L.R.Q., c. T-0.1.

42 *Loi concernant les droits sur les mutations immobilières,* L.R.Q., c. D-15.1.

43 Déclarations relatives à la *Loi concernant les droits sur les transferts de terrains* : la *Loi concernant les droits sur les transferts de terrains* (L.R.Q., c. D -17) oblige le cessionnaire ne résidant pas au Canada au paiement de droits, sauf exonération, à l'occasion de tout transfert de terrain (au sens de la loi) effectué après le 11 mai 1976 et au plus tard le 9 mai 1996 (art. 4 et 49.1). L'abrogation de la loi pour le futur explique que la clause « Déclarations relatives à la *Loi concernant les droits sur les transferts de terrains »* sera généralement inappropriée. Cependant, lorsque le transfert a eu lieu entre les deux dates clés, la loi précitée s'applique intégralement, notamment en ce qui concerne l'insertion de la clause susdite. Par ailleurs, certaines prescriptions doivent être suivies en matière de publicité, selon que le bureau de la publicité est pleinement informatisé ou non. Voir à ce sujet : Denys-Claude LAMONTAGNE et Caroline MARION, *Les droits sur les mutations immobilières*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 125 et s.

ANNEXE A

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE .....

DÉCLARATION ASSERMENTÉE

Je, soussigné, ... déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis le vendeur aux termes de l'acte passé devant M^{e} ..... , notaire, à ....., le ..... , sous le numéro ..... de ses minutes.

2. Au moment de la signature de l'acte ci-haut mentionné, je suis résident canadien et non un « non-résident » au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada et de la *Loi sur les impôts* du Québec et je n'ai pas l'intention de modifier telle résidence.

3. Mon état civil et mon régime matrimonial sont tels que mentionnés aux termes dudit acte.

4. Tous les faits ci-haut mentionnés sont vrais.

ET J'AI SIGNÉ

....

Assermenté devant moi,

à .....
le .....

....
(*notaire*)

ANNEXE B

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE .....

DÉCLARATION ASSERMENTÉE

Je, soussigné, ... déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis le ..... de ..... (*nom de la personne morale*), le vendeur aux termes de l'acte passé devant M^e^ ....., notaire, à ....., le ..... , sous le numéro ..... de ses minutes.

2. Au moment de la signature de l'acte ci-haut mentionné, ladite personne morale est :

a) une personne morale résidente canadienne et non un « non-résident » au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* du Canada et de la *Loi sur les impôts* du Québec et elle n'a pas l'intention de modifier telle résidence;

b) une personne morale dont le contrôle est canadien, dans le sens des statuts ci-dessus mentionnés.

3. Tous les faits ci-haut mentionnés sont vrais.

ET J'AI SIGNÉ

....

Assermenté devant moi,
à .....

le .....

....
(*notaire*)